

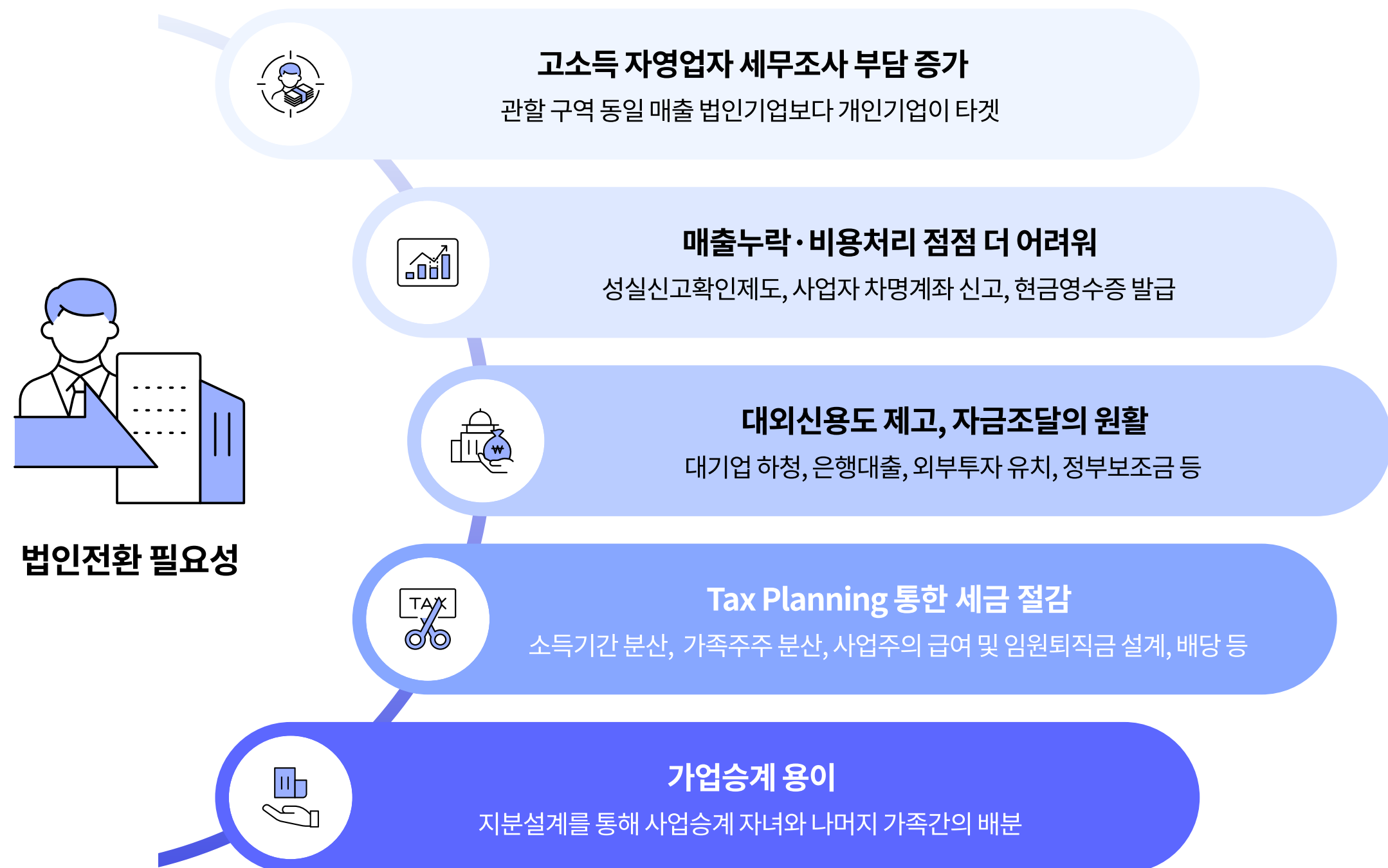
법인전환 검토 리포트

◆ 법인전환이란

개인이 경영하던 기업을 개인과는 독립된 법인이 경영상 권리, 의무의 주체가 되도록 기업의 조직형태를 변경하는 것을 말합니다.

“개인기업의 법인전환 여부에 관한 결정은 당해 기업이 처한 기업환경과 경영의지를 감안한 고도의 경영판단이 필요한 종합적인 의사결정과정입니다.”

따라서 기업의 규모, 조직 및 사업의 성격, 장래 발전성 등 기업환경과 향후 승계 계획 등을 종합하여 결정하여야 합니다.



◆ 성실신고 확인대상 개인기업

‘성실신고 확인대상 사업자’는 법인기업보다 오히려 세무상 관리가 까다롭게 세법이 강화되었으므로 법인기업으로의 전환이 세무상 관리비용의 절감이나 절세측면에서 유리할 수 있습니다.

성실신고 확인대상 개인사업자 기준



성실신고 확인제도란?
(고소득 자영업자 세무검증 제도)

- ✓ 종합소득세 신고 전에 세무사에게 장부기장 내용의 정확성 여부를 확인 받은 후 신고하는 제도
- ✓ 적용 대상자: 당해년도 수입금액이 **최소 5억원 이상인 사업자** (해당업종별 수입 기준금액 확인)
- ✓ 취지: **매출누락, 가공경비, 업무무관 경비 등을 방지하여 소득의 투명성 확보**

◆ 성실신고 확인대상 개인사업자 기준

업종	기준수입금액 (2023년)
농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업 (상품중개업을 제외), 부동산매매업, 그 밖에 제2호 및 제3호에 해당하지 아니하는 사업	15억원
제조업, 숙박 및 음식점업 , 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업, 수도·하수·폐기물처리·원료 재생업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외), 부동산 개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업 , 금융 및 보험업, 상품중개업	7.5억원
부동산 임대업 , 부동산업(부동산매매업은 제외), 전문·과학 및 기술 서비스업, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 교육 서비스업 , 보건업 및 사회복지 서비스업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	5억원



성실신고확인에
따른 혜택

- ✓ 성실신고 확인 소요비용 세액공제
- ✓ 의료비·교육비 지출액 세액공제
- ✓ 종합소득세신고기한 1개월 연장(6월말)



성실신고확인 의무
위반에 대한 제재

- ✓ 사업자에 대한 가산세 부과
- ✓ 사업자에 대한 세무조사
- ✓ 성실신고 확인자(세무사)에 대한 제재

성실신고 확인대상자가 되기 전 법인전환을 해야 하는 이유

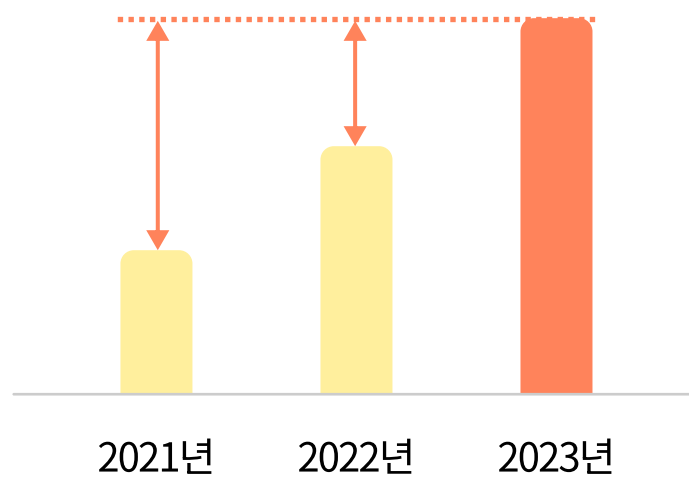
◆ 법인전환법인의 성실신고확인

‘성실신고확인’이라는 까다로운 세무상의 절차를 피하고자 법인전환하는 개인기업이 늘어나자 세무당국은 성실신고 확인대상 개인기업이 법인전환 후 3년 동안은 계속해서 성실신고 확인을 받도록 세법을 개정했습니다.

Before

성실신고확인 대상자 이전 사업기간 세무조사 리스크

! 성실신고확인 대상자가 된 이후 년도 소득률과 그 이전 년도 소득률을 비교해서 과거 신고소득 적정 여부를 판단합니다.



성실신고확인 대상

“소득 투명해져 소득률이 증가함”

After

법인전환 후에도 계속해서 성실신고확인을 받아야 하는 번거로움

! 성실신고확인제도 대상인 개인사업자가 법인 전환을 한 경우에는 법인 설립 후에도 3년간 계속해서 성실신고확인을 받아야 합니다.



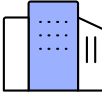
성실신고확인 대상 기업

- 부동산임대 가족법인 (상시근로자 수 5인 미만, 지배주주 50% 초과, 임대·이자·배당소득합계가 매출액의 50% 이상)
- 성실신고확인제도 대상인 개인사업자가 법인 전환 후 3년 이내인 법인

개인기업 vs 법인기업

◆ 법인기업의 설립 및 청산

폐업신고 등 세무상 절차는 개인기업과 동일하지만 법인기업은 설립시와 마찬가지로 상법상 해산등기 등 청산절차를 추가로 수행해야만 청산이 종결됩니다.

	 개인기업	 법인기업
 행정처리	• 설립 간편 : 사업자등록 • 개인기업 = 사업주 = 경영자 • 의사결정 신속	• 설립 복잡 : 법인설립등기 → 사업자등록 • 운영시도 변경등기 등 행정 처리 부담 • 법인기업 ≠ 사업주 ≠ 경영자 • 의사결정 복잡 : 주주총회, 이사회
 기업공개	• 기업주 활동의 자유 • 사업·자금운영 비밀유지 가능	• 사업·자금운영 공개 : 재무제표 공시 • 법률상 규제사항 증가 상법상 규제 대상
 세금부담	• 경영·경영자 인건비 : 경비 인정 안됨 • 세율 : 6% ~ 45%(8단계초과 누진) • 이익금 사용 : 자유로움	• 경영자 인건비 : 급여·배당·퇴직금 수령 가능 • 세율 : 9% ~ 24%(4단계초과 누진) • 이익금 사용 : 급여·배당 등의 절차 필요
 승계	• 개인사업자는 원칙적으로 명의 변경 불가 • 사업체 사전 승계 어려움	• 재산 이전 간편 : 주식 양도 · 증여 • 주식 가치 평가 후 낮은 시기에 증여/양도 가능
 자금조달	• 사업주 채무부담 : 무한책임 • 자본조달 방법 제한 : 차입금 • 대외신용도 취약	• 사업주 채무부담 : 유한책임(지분 한도) • 자본조달 용이 : 주식, 회사채 발행 • 대외신용도 우월
 기타	• 세무조사 가능성 높음(동일매출 법인대비)	• 개인사업자 대비 세무조사 가능성 낮음 • 협력사 등록, 국책사업 지원

법인전환 방법

◆ 법인전환 방법의 선택

각 법인전환 방법의 소요비용 비교를 통하여 소요비용이 가장 적은 방법을 선택하면 그 방법이 가장 적합한 법인전환방법이 됩니다.

개인기업의 법인전환 방법 선택

“종합적인 의사결정과정 필요”

조세지원을 받는 방법 (조특법 제 32조)

- ① 현물출자에 의한 법인전환
- ② (세금감면) 사업양도양수에 의한 법인전환
- ③ 중소기업통합에 의한 법인전환

법인전환 방법은 크게 양도소득세, 취득세 등 각종 세금에 대해 조세지원을 받는 방법과 조세지원을 받지 않는 방법으로 구분할 수 있습니다. 실무적으로는 **조세 지원을 받지 않는 일반사업양수도에 의한 법인전환 방법**이 가장 널리 사용되고 있습니다.

조세지원을 받지 않는 방법

- ④ 일반사업양도양수에 의한 법인전환
 - 포괄사업양수도
 - 일반사업양수도
 - 개인기업 병행

사업용 부동산이 없거나 사업용 부동산을 보유했다 하더라도 법인에 해당 자산을 넘기지 않을 경우에는 조세지원을 받을 필요가 없습니다. 이때는 절차도 간단하면서 큰 비용이 들지 않는 일반사업양도양수에 의한 법인전환을 선택할 수 있습니다.

법인전환 방법별
절차의 복잡성

현물출자 법인전환

세금면 사업양도양수 법인전환

일반 사업양도양수 법인전환

낮음

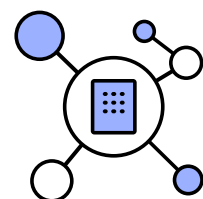
법인전환 방법별
조세지원의 효과

현물출자 법인전환

세금면 사업양도양수 법인전환

일반 사업양도양수 법인전환

낮음



법인전환은 단순히 어떤 방법으로 전환하느냐의 문제로 끝나지 않습니다.

더 중요한 것은 법인설립 단계에서부터 기업의 성장과 미래의 가업승계 계획까지 고려한 임원 및 주주구성, 배당 정책 수립, 정관 및 각종 사내 규정 제정 등이 함께 수반되어야 법인전환의 효과를 극대화 시킬 수 있습니다.

법인전환 의사결정시 주요 점검사항

◆ 법인전환검토 6월이 좋은 이유

원칙적으로 1년 중 언제든 법인전환 시기로 가능하지만, 부가가치세 신고기간과 일치시키는 것이 여러모로 편리합니다. 한번의 신고로 통상의 부가가치세신고와 폐업에 따른 부가가치세신고를 종료할 수 있기 때문입니다.

또한 연도말 보다는 6월말이 더 좋은 이유는 개인기업 소득과 법인의 소득을 분산해서 세부담을 낮출 수 있기 때문입니다.

1



차입금 승계 여부 결정

- 사업용 부동산을 담보로 한 차입금은 부동산 제외하고 차입금만 법인 이전 불가능
- 사업에 사용한 대표자 개인 신용대출은 법인으로 이전 어려울 수 있음
- 차입금 법인 승계 여부 결정 위해 해당 금융기관과의 사전 조율 반드시 필요

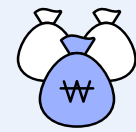
2



부가가치세 부담 검토

- 자산·부채 모두를 이전하는 포괄양수도 요건에 해당하지 않을 경우 법인으로 넘기는 재고자산, 사업용 고정자산 등에 대해 매출로 보고 부가가치세를 납부해야 함
- 당장 현금 부담은 발생하지만 향후 법인에서 매입 부가세로 환급

3



종합소득세 부담 검토

- 개인기업이 법인에 넘기는 재고자산에 대해서는 당해년도 매출로 일시에 인식하게 됨
- 시가와 취득원가 차이가 큰 재고자산에 경우 다음해 5월 종합소득 부담이 예상보다 커질 수 있어 확인 필요

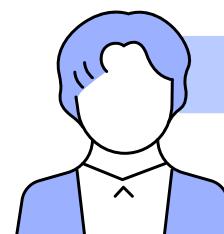
4



영업권 평가 여부 결정

- 사업 양수도계약과 별도로, 개인기업 영업권을 평가하여 양도 가능
- 법인은 영업권 감가상각을 통해해 비용처리, 개인기업 사업주는 기타소득으로 과세 (단, 사업용 부동산과 함께 이전시에는 양도소득세로 부과)

개인기업 법인전환시 영업권 양도

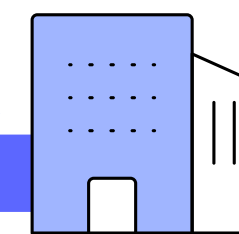


개인사업자

대표이사 기타소득
60% 비용인정

영업권 양도

양도가액 지급



법인

법인은 무형자산
감가상각비로 비용처리(5년간)